

PLURALISMO JURÍDICO Y EN EL MARCO CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA UN DESAFIO PARA LA IMPLEMENTACION REAL ESO ESTA EN NUESTRA PARTICIPACION EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENAS

AMAWTA ISPA: JUAN CARLOS BALLON ROJAS
UMSA



ANTECEDENTES

La Base de Legalidad es la Normativa Internacional sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas como podemos mencionar lo siguiente:

El Convenio N° 169, de la Organización Internacional el Trabajo (OIT).- Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes se emite el 27 de junio de 1989 Convenio N°169 OIT, ratificado en nuestro país mediante una Ley N°1257 el 11 de julio de 1991, en su Artículos 8 al 12 respetar sus costumbres su derecho consuetudinario.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.- La Asamblea General sin Remisión a una Comisión Principal (A/61/L.67 Y ADD.1) 61/295, el 13 de septiembre de 2007, ratificada en nuestro país mediante la Ley N°3760 el 7 de noviembre de 2007.

La Declaración Amaricana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.- Mediante una Resolución AG/RES.2867(XLIV-O/14. AG/DEC.79(XLIV-O/14.



PLURALISMO JURIDICO EN AMERICA LATINA

QUE SE CONTEMPLAN EN SUS CONSTITUCIONES

- MEXICO 1917
- GUATEMALA 1985
- BRASIL 1988
- COLOMBIA 1991
- ECUADOR 2008
- BOLIVIA 2009



EN BOLIVIA DESDE EL AÑO 1990 DEL SIGLO XX EN LA LINEA DEL CONSTITUCIONALISMO PLURALISTA

Se instituye un nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de 2009, se reconoce el

Pluralismo en :

Jurídico

Político

Económico

Lingüístico

y

Cultural

RECONOCIMIENTO DEL PLURALISMO JURÍDICO

Se refiere a las diferentes formas de gestionar la conflictividad y la conciliación con la reparación del daño según sus cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas en sus territorios.

La incorporación de nuevos paradigmas recuperando la diversidad cultural, al lenguaje de la Justicia Ordinario que aun falta su implementación ámbito académico.

Se puede entenderse como una política estatal que genere leyes o protocolos con la perspectiva de la interculturalidad que responda a las naciones y pueblos indígenas.

El Pluralismo Jurídico debe necesariamente emanciparse al derecho hegemónico de su formalismo monista europeo.

Destaco el compromiso que tuvo desde el ámbito académico la Universidad Mayor de San Andrés en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el Programa de Derechos de las Naciones Originarias a nivel Técnico Superior que ay fortalecer para que continúe formando académicamente hasta la Licenciatura.

Lo toma como parte del sistema jurídico indígena con el derecho positivo, este hecho se constituye en un hito histórico de la UMSA es el único en el sistema universitario de Bolivia.



TERRITORIALIDAD

Es trata de sus territorios propios y que aplica sus normas y procedimientos propios en las naciones y pueblos indígenas según las siguientes características:

- . El Sentido de su Identidad Propia**
- . El Sentido de Exclusividad**
- . La Complementariedad**
- . La Reciprocidad**
- . Respeto a la Vida del Ser Humano**
- . Es el Consenso y Dialogo**
- . Repara el Daño**





LINEA JURISPLUDENCIAL

SE CUENTA CON UNA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINCIONAL SCP1422/2012.

▪ El Reconocimiento de la Autonomía y la Libre Determinación de las Naciones y Pueblos Indígenas, debe asegurar la real materialización del Pluralismo.

▪ El Reconocimiento a la interlegalidad como la compasión de normas no necesariamente positiva.

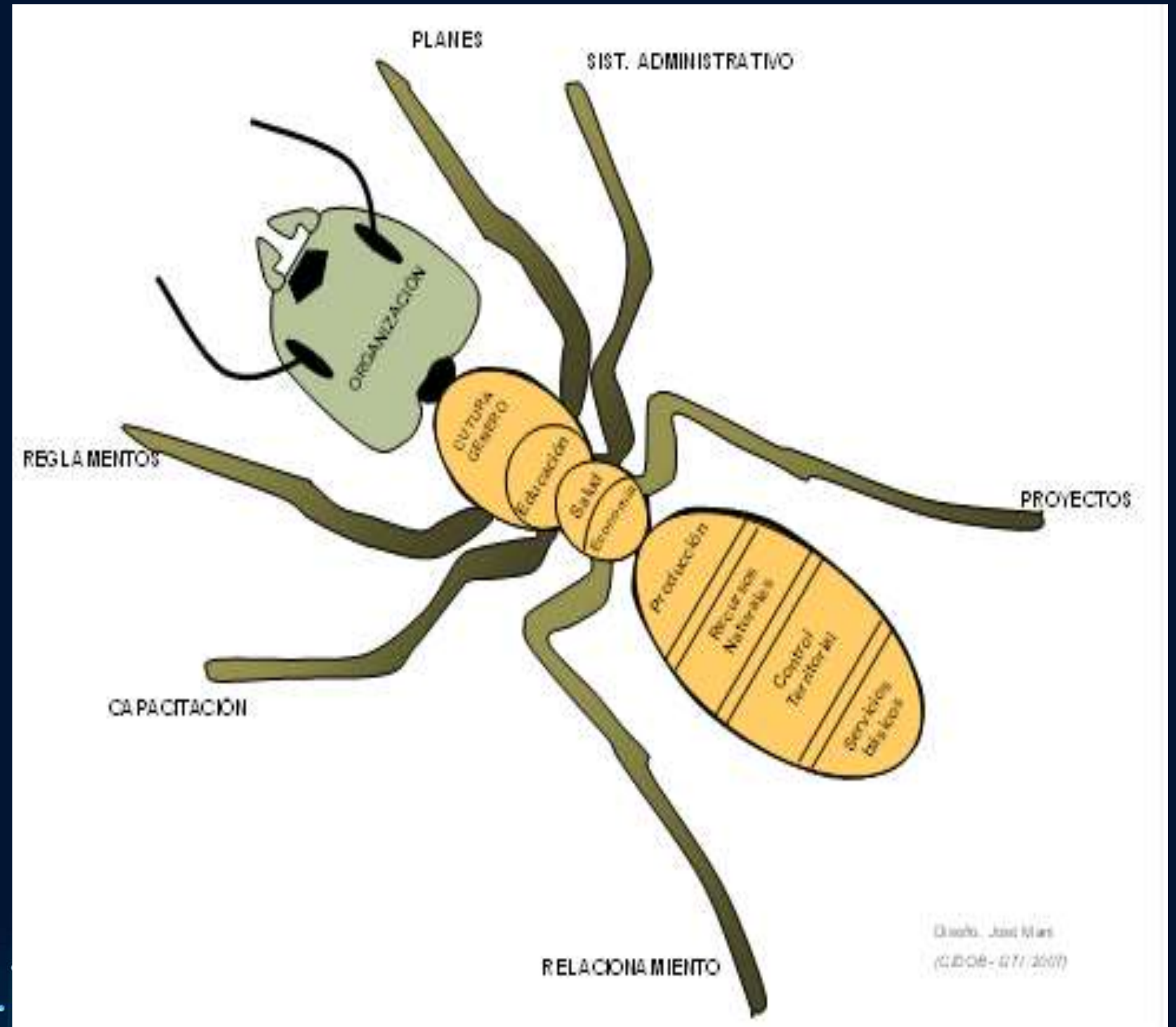
▪ El Pluralismo Jurídico y la Interlegalidad son asumidos en el proceso como conceptos que se sustentan en el principio de unidad jurisdiccional.

▪ Se Reconoce a sus Autoridades Originarias de las Naciones y Pueblos Indígenas.



CRITICAS

- . **Relativistas, arrastrando los cuestionamientos del luspositivismo**
- . **Esencialista, que implica el lusnaturalismo**
- . **La Justicia Comunitaria es califican como linchamiento**
- . **Que no se tiene formación académica**
- . **No se cuenta con un presupuesto para su implementación real**
- . **No se reconoce su aporte a la solución de conflictos**



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

Artículo 30.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
12. A una educación intercultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

DERECHO DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENAS

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31.

I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 42.

I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio.



JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 190.

I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.

Artículo 191.

I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciante o querellante, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.



Artículo 192.

I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.

III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.



iGracias!

